

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1380/2531	นางวราภรณ์ ศิริภาพ	โจทก์
	นายประจักษ์ แจ่มกิจ	ผู้ร้อง
	นางนิตยา อธิคม กับพวก	จำเลย
	นายประจักษ์ แจ่มกิจ ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของผู้ร้องทุกข้อเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง และคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน 50,000 บาทจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง จึงไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ที่แก้ไขใหม่สามารถใช้บังคับแก่คดีนี้ได้หรือไม่ และศาลชั้นต้นรับฟังพยานหลักฐานฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยนำเอาคำเบิกความของพยานในคดีเดิมมาประกอบการวินิจฉัยคดีร้องขัดทรัพย์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ผู้ร้องชำระค่าธรรมเนียมมา 100 บาท

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดโทรทัศน์สียี่ห้อซิงเกอร์ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และตู้เย็นยี่ห้อเฟรดเดอ์ขนาด 5.5 คิว จำนวน 1 เครื่อง ผู้

ร้องยื่นคำร้องต่อศาลอ้างว่าทรัพย์สินดังกล่าวมิใช่เป็นของจำเลย จึงขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ถอนการยึดเฉพาะตู้เย็นยี่ห้อเฟรเดอ์ขนาด 5.5 คิว
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 66)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่ผู้ร้องฎีกาว่า การที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ร้อง โดยอ้างว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้ง ๆ ที่เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่าศาลชั้นต้นมิได้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในโทรทัศน์สีร่วมกับผู้ร้องในฐานะจำเลยที่ 1 เป็นภริยาน้อยของผู้ร้อง แต่วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้ร้องเพราะได้ทรัพย์สินดังกล่าวมาในระหว่างที่จำเลยที่ 1 กับผู้ร้องอยู่กินด้วยกันและต่างช่วยกันทำมาหากินร่วมกัน อุทธรณ์ของจำเลยจึงมิได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นย่อมเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้ชอบแล้ว แม้ฎีกาข้อนี้ของผู้ร้องจะเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย

ส่วนที่ผู้ร้องฎีกาว่า การที่ศาลชั้นต้นนำพยานหลักฐานในคดีเดิมซึ่งผู้ร้องมิได้เป็นคู่ความด้วยมาวินิจฉัยในคดีนี้ แล้วฟังให้เป็นโทษแก่ผู้ร้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นภริยาน้อยของผู้ร้องเป็นการไม่ชอบนั้น ก็ปรากฏตามฎีกาของผู้ร้องเองว่า ผู้ร้องมิได้

อุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นฟังมา ผู้ร้องกลับยอมรับตามคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นว่า จำเลยที่ 1 เป็นภริยาน้อยของผู้ร้อง ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายข้อนี้ของผู้ร้องก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยเช่นกัน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของผู้ร้อง ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>